

1501180-55.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... fim, tendo em vista que o tráfico envolveu um menor, necessária a majoração da sanção em 1/6, o que se faz com base no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, redundando em 2 anos e 11 meses de reclusão, e pagamento de 291 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501180-55.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501180-55.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Arnaldo de Melo Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Lucas Arnaldo de Melo Santos (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de maio de 2022, por volta de 0:20h, na Rua Croqueta, 143, Taboão, em Guarulhos, agindo em concurso com o adolescente Flávio Bruno dos Santos, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 45 porções de maconha, com peso líquido total de 76,33 gramas, e 117 porções de cocaína, com peso líquido total de 43,34 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas civis, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado e o adolescente Flávio que, ao perceberem a presença da viatura, fugiram rumo a uma residência. Os servidores seguiram os agentes e determinaram que o acusado entregasse a sacola que carregava, o que foi feito. Em busca na sacola, os guardas civis encontraram as porções dos entorpecentes e, escondido próximo ao tanque de lavar roupas, localizaram o valor de R\$200,00 em notas trocadas.

O acusado foi notificado, ofereceu defesa prévia (fl. 75) e em 05 de agosto de 2022 foi recebida a denúncia (fls. 97/98). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo toxicológico (fls. 114/116) e pelas fotografias de fls. 50/51. Os guardas civis municipais disseram no procedimento inquisitivo (fls. 2/3 e 4) e

em Juízo que avistaram dois indivíduos com uma sacola que, ao perceberem a viatura, correram rumo a uma residência. Narraram que seguiram os agentes e que Lucas, quando solicitado, entregou a sacola. Relataram que no interior da sacola localizaram os tóxicos e, em busca ao local, encontraram o valor de R\$200,00 em moeda trocada, ao que, indagado informalmente, o denunciado confessou a prática do crime. Disseram que a proprietária autorizou o ingresso na residência e que o dinheiro antes estava com o menor.

O adolescente Flávio, ouvido somente em solo policial (fl. 5), informou que é apenas usuário e que Lucas, seu primo, estava com as drogas.

Extrajudicialmente (fl. 6), o acusado negou a prática do crime, alegando que saiu para comprar uma marmita, quando foi abordado pelos guardas municipais. Durante a audiência, disse que seu primo estava traficando e, quando passava pelo local, se assustou com os guardas, motivo pelo qual correu.

Respeitado entendimento diverso, não há se falar em absolvição. Tanto os servidores quanto o adolescente disseram que o denunciado estava na posse dos entorpecentes. As testemunhas não conheciam o denunciado, e por isso não há como concluir que, do nada, resolveram mentir. O menor é primo de Lucas, e durante a instrução não ficou evidenciado que o colateral tentou prejudicar o réu.

Mesmo que fosse diferente, ou seja, que o menor estivesse com as drogas e o maior com o dinheiro, nada mudaria. Ambos, agindo em concurso, estavam a traficar. Tanto que, ao avistarem a viatura, juntos correram para o mesmo local. Os dois visavam escapar da ação dos servidores.

A casa, conforme esclarecido em audiência, não pertencia ao acusado nem ao seu primo. Logo, não há se falar em violação do domicílio. Outrossim, as testemunhas disseram que a proprietária, ao ser questionada, permitiu o ingresso no imóvel. Os agentes estavam a praticar o crime. Logo, a prisão em flagrante poderia ser efetuada por qualquer do povo, conforme autoriza o art. 301 do CPP. Não há, assim, como reconhecer a ilegalidade da conduta dos servidores. Eles, do que ficou evidenciado, não estavam a exercer atividades típicas de outros profissionais vinculados ao Estado. Na verdade, enquanto rondavam aquele local, avistaram o réu e seu primo praticando crime. Por tal razão, os detiveram. Ou seja, não escolheram, do nada, realizar a abordagem. Pelo contrário, do que se vê, sequer houve busca pessoal. Segundo relatado, a sacola contendo drogas foi entregue às testemunhas. O presente caso, portanto, não se assemelha àquele analisado no REsp 1977119/SP.

O réu não se disse usuário, e mesmo que fosse é certo que a droga apreendida se destinava ao consumo de terceiros. O acusado não teria como, em curto espaço de tempo, consumir tudo aquilo que foi localizado. Ademais, caso realmente se tratasse de mero usuário, ele não se proporia a sair de casa com tantas porções, para assim ser confundido com um traficante.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dele.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas (FA fls. 28/30 e certidão fls. 25/26). É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (117 porções). Assim, possível a redução intermediária, com o que a sanção se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Por fim, tendo em vista que o tráfico envolveu um menor, necessária a majoração da sanção em 1/6, o que se faz com base no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, redundando em 2 anos e 11 meses de reclusão, e pagamento de 291 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Lucas Arnaldo de Melo Santos à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 291 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade de justiça.

Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas.

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 13/14), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.Guarulhos, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA